

ALGEMENE VOORWAARDEN IK DOE DAT WEL

Artikel 1: Algemene bepalingen

- Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, aanbiedingen en overeenkomsten tussen **Ik Doe Dat Wel**, hierna te noemen: Opdrachtnemer, en de Klant, tenzij vooraf schriftelijk anders is overeengekomen.
- De eigen voorwaarden van de Klant zijn alleen van toepassing wanneer Opdrachtnemer hiermee vooraf schriftelijk heeft ingestemd.
- Onder schriftelijk wordt in deze algemene voorwaarden mede verstaan communicatie per e-mail, voor zover de identiteit van de afzender en de inhoud van de communicatie voldoende vaststaan.
- Indien een bepaling uit deze algemene voorwaarden geheel of gedeeltelijk nietig, vernietigbaar of ongeldig blijkt te zijn, blijven de overige bepalingen volledig van kracht. Partijen zullen in dat geval in overleg treden om een vervangende bepaling overeen te komen die zoveel mogelijk aansluit bij het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling.

Artikel 2: Aanbiedingen en offertes

- Alle aanbiedingen en offertes van Opdrachtnemer zijn vrijblijvend, tenzij daarin uitdrukkelijk anders is vermeld.
- Een offerte is geldig gedurende de daarin genoemde termijn. Indien geen termijn is vermeld, is de offerte 30 dagen geldig.
- Alle genoemde prijzen zijn exclusief btw en eventuele andere heffingen, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld.
- Een samengestelde prijsopgave verplicht Opdrachtnemer niet tot uitvoering van slechts een gedeelte van de opdracht tegen een evenredig deel van de opgegeven prijs.
- Eerdere offertes, aanbiedingen en prijsafspraken gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten.

Artikel 3: Uitvoering van de overeenkomst

- Een overeenkomst wordt aangegaan voor de duur van de opdracht, tenzij partijen schriftelijk anders overeenkomen.
- Opdrachtnemer zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.
- Opdrachtnemer is gerechtigd bij de uitvoering van de overeenkomst derden in te schakelen.
- De Klant draagt er zorg voor dat alle gegevens, informatie, instructies, materialen, toegang en medewerking die Opdrachtnemer redelijkerwijs nodig heeft voor een correcte uitvoering van de overeenkomst, tijdig, volledig en naar waarheid aan Opdrachtnemer worden verstrekt.
- De Klant is verantwoordelijk voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de door of namens hem verstrekte gegevens, informatie, instructies, materialen en andere zaken.
- Indien de uitvoering van de overeenkomst wordt vertraagd of bemoeilijkt doordat de Klant niet tijdig of niet volledig aan zijn verplichtingen voldoet, heeft Opdrachtnemer het recht de uitvoeringstermijn en planning dienovereenkomstig aan te passen. Eventuele daaruit voortvloeiende redelijke extra kosten komen voor rekening van de Klant.
- Opdrachtnemer is niet verantwoordelijk voor vertraging, schade of extra werkzaamheden die ontstaan door onjuiste, onvolledige of onbetrouwbare informatie van de Klant, door handelen of nalaten van de Klant of door omstandigheden binnen de organisatie of op een locatie van de Klant die vooraf niet bekend waren en redelijkerwijs niet konden worden voorzien.

Artikel 4: Opschorting en beëindiging

- Opdrachtnemer is gerechtigd zijn werkzaamheden op te schorten of de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te beëindigen indien de Klant zijn verplichtingen niet nakomt, betaling uitblijft, noodzakelijke medewerking niet wordt verleend of Opdrachtnemer gegronde redenen heeft om aan de betalingscapaciteit van de Klant te twijfelen.
- Als de overeenkomst niet meer kan worden uitgevoerd of het redelijkerwijs niet van Opdrachtnemer kan worden verwacht om door te gaan, mag Opdrachtnemer de overeenkomst geheel of gedeeltelijk beëindigen.
- Bij beëindiging of opschorting blijven reeds verrichte werkzaamheden, gemaakte kosten en reeds opeisbare facturen verschuldigd.
- Indien de beëindiging het gevolg is van een omstandigheid die aan de Klant is toe te rekenen, heeft Opdrachtnemer recht op vergoeding van de reeds verrichte werkzaamheden, gemaakte kosten en overige schade voor zover deze op grond van de wet voor vergoeding in aanmerking komt.
- In geval van faillissement, surseance van betaling, toepassing van schuldsanering of beslaglegging waardoor nakoming van de overeenkomst in gevaar komt, is Opdrachtnemer gerechtigd de overeenkomst te beëindigen, voor zover de wet dit toestaat.

Artikel 5: Overmacht

- Opdrachtnemer is niet gehouden tot nakoming van enige verplichting indien hij daartoe wordt verhinderd door overmacht.
- Onder overmacht wordt verstaan iedere omstandigheid buiten de redelijke invloed van Opdrachtnemer waardoor nakoming tijdelijk of blijvend onmogelijk wordt.
- Tijdens een situatie van overmacht mag Opdrachtnemer zijn verplichtingen opschorten. Indien de overmachtsituatie voortduurt en uitvoering van de overeenkomst redelijkerwijs niet meer mogelijk is, mogen beide partijen de overeenkomst beëindigen voor het nog niet uitgevoerde gedeelte, zonder verplichting tot schadevergoeding.
- Werkzaamheden die vóór het ontstaan van de overmachtsituatie zijn uitgevoerd en kosten die daarvoor zijn gemaakt, mogen afzonderlijk in rekening worden gebracht.

Artikel 6: Facturatie en betaling

- Facturen dienen binnen 14 dagen na factuurdatum te worden voldaan op de door Opdrachtnemer aangegeven wijze, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
- Opdrachtnemer is gerechtigd tussentijds of periodiek te factureren.
- De Klant is niet gerechtigd betalingen op te schorten of te verrekenen, voor zover de wet dit toestaat.
- Bij niet-tijdige betaling is de Klant, voor zover wettelijk toegestaan, wettelijke rente verschuldigd.
- Alle redelijke buitengerechtelijke incassokosten die Opdrachtnemer moet maken om betaling te verkrijgen, komen voor rekening van de Klant, overeenkomstig de wettelijke regels.
- Opdrachtnemer is gerechtigd verdere werkzaamheden op te schorten zolang openstaande facturen niet zijn voldaan.

Artikel 7: Aansprakelijkheid

- Opdrachtnemer voert de werkzaamheden naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uit.
- Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade die ontstaat doordat hij is uitgegaan van onjuiste, onvolledige of onbetrouwbare informatie die door of namens de Klant is verstrekt.
- Voor zover Opdrachtnemer aansprakelijk is, is deze aansprakelijkheid beperkt tot directe schade die het rechtstreekse gevolg is van een toerekenbare tekortkoming bij de uitvoering van de overeenkomst.
- De aansprakelijkheid van Opdrachtnemer is, voor zover wettelijk toegestaan, beperkt tot het bedrag dat in het betreffende geval door de aansprakelijkheidsverzekeraar wordt uitgekeerd, vermeerderd met het eventueel toepasselijke eigen risico.
- Indien om welke reden dan ook geen uitkering krachtens de verzekering plaatsvindt, is de aansprakelijkheid beperkt tot maximaal het factuurbedrag van het gedeelte van de opdracht waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
- Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor indirecte schade, waaronder gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, bedrijfsstagnatie en schade door vertraging.
- De beperkingen van aansprakelijkheid gelden niet in gevallen waarin aansprakelijkheid op grond van de wet niet kan worden uitgesloten of beperkt.

Artikel 8: Tarieven, meerwerk en onvoorziene omstandigheden

- De aard en omvang van de werkzaamheden worden per opdracht, offerte of overeenkomst vastgesteld.
- Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, worden werkzaamheden uitgevoerd tegen het door Opdrachtnemer gehanteerde uur- of dagtarief of tegen een vooraf overeengekomen vaste prijs.
- Van meerwerk is sprake wanneer tijdens de uitvoering werkzaamheden noodzakelijk blijken die niet behoren tot de oorspronkelijk overeengekomen werkzaamheden, of wanneer de omvang of inhoud van de opdracht op verzoek van de Klant wordt gewijzigd of uitgebreid.
- Indien tijdens de uitvoering blijkt dat meerwerk noodzakelijk is, zal Opdrachtnemer de Klant hierover, indien redelijkerwijs mogelijk, vooraf informeren.
- Meerwerk kan leiden tot aanpassing van de overeengekomen prijs, planning en uitvoeringstermijn.
- Indien vooraf geen vaste prijs voor het meerwerk kan worden vastgesteld, is Opdrachtnemer gerechtigd het meerwerk in rekening te brengen op basis van het op dat moment geldende uur- of dagtarief.
- Indien onmiddellijke uitvoering van aanvullende werkzaamheden noodzakelijk is om schade, verdere vertraging of andere nadelige gevolgen te voorkomen, kan Opdrachtnemer deze werkzaamheden uitvoeren zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de Klant. De daarmee gemoeide redelijke kosten kunnen als meerwerk in rekening worden gebracht.
- Indien tijdens de uitvoering aanvullende werkzaamheden noodzakelijk blijken vanwege onvoorziene omstandigheden, gebreken of afwijkingen die vooraf niet bekend waren en redelijkerwijs niet voorzien konden worden, kunnen deze werkzaamheden als meerwerk in rekening worden gebracht.
- Eventuele vergunningen, toestemmingen of andere wettelijke vereisten die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de werkzaamheden, komen voor rekening en verantwoordelijkheid van de Klant, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
- Indien de uitvoering van de werkzaamheden plaatsvindt op een locatie buiten de gebruikelijke werkplek van Opdrachtnemer, kunnen reistijd, reiskosten, parkeerkosten en overige redelijkerwijs noodzakelijke kosten afzonderlijk aan de Klant in rekening worden gebracht, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
- Indien vooraf is overeengekomen dat werkzaamheden op locatie worden uitgevoerd, is de Klant verantwoordelijk voor een veilige, toegankelijke en geschikte werkplek.

Artikel 9: Klachten

- De Klant dient eventuele klachten over de uitvoering van de overeenkomst of een factuur zo spoedig mogelijk, nadat de Klant het gebrek of de tekortkoming heeft ontdekt of redelijkerwijs had kunnen ontdekken, schriftelijk en voldoende gemotiveerd aan Opdrachtnemer kenbaar te maken.
- Een klacht dient een duidelijke omschrijving van de aard van de klacht te bevatten, zodat Opdrachtnemer in staat wordt gesteld hierop adequaat te reageren en, indien mogelijk, de situatie te onderzoeken of een eventuele tekortkoming te herstellen.
- Het indienen van een klacht schort de betalingsverplichtingen van de Klant niet op.
- De Klant dient Opdrachtnemer een redelijke termijn te geven om op de klacht te reageren en, indien sprake is van een toerekenbare tekortkoming, deze voor zover redelijkerwijs mogelijk te herstellen.
- Indien de Klant niet binnen een redelijke termijn nadat hij een klacht heeft ontdekt of redelijkerwijs had kunnen ontdekken hierover klaagt, kan dit gevolgen hebben voor de mogelijkheid om nog een beroep te doen op de betreffende tekortkoming, voor zover de wet dit toestaat.

Artikel 10: Annulering van opdrachten

- De Klant kan een overeengekomen opdracht uitsluitend schriftelijk annuleren.
- Bij annulering is de Klant gehouden alle door Opdrachtnemer tot het moment van annulering reeds verrichte werkzaamheden, gemaakte kosten en aangegane verplichtingen volledig te vergoeden.
- Indien Opdrachtnemer in verband met de opdracht capaciteit, tijd of personeel heeft gereserveerd, is Opdrachtnemer gerechtigd de schade die redelijkerwijs ontstaat als gevolg van de annulering bij de Klant in rekening te brengen.
- Kosten van materialen, diensten of andere zaken die Opdrachtnemer ten behoeve van de opdracht heeft aangeschaft of bij derden heeft besteld en die niet kosteloos kunnen worden geannuleerd of geretourneerd, komen voor rekening van de Klant.
- Indien de Klant een opdracht annuleert terwijl Opdrachtnemer reeds met de uitvoering van de werkzaamheden is begonnen, blijven de reeds verrichte werkzaamheden en gemaakte kosten volledig verschuldigd.
- Annulering door de Klant laat het recht van Opdrachtnemer op betaling van reeds verzonden facturen onverlet.

Artikel 11: Toepasselijk recht en geschillen

- Op alle overeenkomsten en rechtsverhoudingen tussen Opdrachtnemer en de Klant is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
- Partijen zullen zich inspannen om een eventueel geschil eerst in onderling overleg op te lossen.
- Indien een geschil niet in onderling overleg kan worden opgelost, wordt het voorgelegd aan de volgens de wet bevoegde rechter.

Artikel 12: Terhandstelling en wijziging van de voorwaarden

- Deze algemene voorwaarden worden vóór of bij het aangaan van de overeenkomst aan de Klant ter beschikking gesteld.
- Opdrachtnemer stelt de algemene voorwaarden in ieder geval beschikbaar door deze als bijlage bij een offerte, opdrachtbevestiging of andere schriftelijke communicatie te verstrekken. De algemene voorwaarden zijn daarnaast beschikbaar via de website van **Ik Doe Dat Wel** en kunnen kosteloos worden gedownload.
- Door het accepteren van een offerte, opdrachtbevestiging of overeenkomst verklaart de Klant kennis te hebben kunnen nemen van deze algemene voorwaarden en daarmee akkoord te gaan.
- Op een overeenkomst is de versie van de algemene voorwaarden van toepassing die geldig was op het moment waarop de overeenkomst tot stand kwam, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
- Opdrachtnemer is gerechtigd deze algemene voorwaarden te wijzigen. Gewijzigde algemene voorwaarden zijn in beginsel van toepassing op nieuwe overeenkomsten.
- De Nederlandse tekst van deze algemene voorwaarden is leidend bij de uitleg daarvan.